

L'An deux mil six et le 24 Novembre à 20 H 30, le Conseil Municipal dûment convoqué, s'est réuni sous la Présidence de Monsieur DEMPÉRIER Max, Maire de Montolieu, dans la salle du Conseil.

PRESENTS : PILLOSIO.ETORÉ. LASSERRE D. DELPERIER. DRIEUX. LAURET. OLIVIER.PARÉ.RICARD.

ABSENTS EXCUSES : PUJADE (procuration à DRIEUX) GOUZVINSKI (procuration à LAURET) SOLE (procuration à OLIVIER)

ABSENTS : SOULIE.LASSERREC. LAPORTE.

SECRETAIRE DE SEANCE : DRIEUX Michel.

Après désignation du secrétaire, Monsieur le Maire ouvre la séance et demande au Conseil l'approbation du dernier compte-rendu en date du 29 Septembre 2006.

Madame ETORE précise que le vote sur le P.L.U. n'a pas été adopté à l'unanimité, mais à la majorité, eu égard à son abstention sur tous les points, ainsi que celle de Madame LASSERRE. Monsieur RICARD précise par ailleurs qu'il a voté pour toutes les demandes sans exception, et qu'il est contre la limitation des propositions. Il donne un avis favorable qu'il a déjà donné par écrit, à l'inconstructibilité des ravins et contours proches du vieux village et le pourtour de la Chapelle Saint-Roch.

Monsieur le Maire prend acte de ces remarques et demande au secrétaire de séance de retranscrire clairement les décisions du dernier Conseil pour éviter toute ambiguïté sur les zones rendues constructibles dans le P.L.U. à savoir :

Hameau des Oliviers : 11 pour. Abstentions : ETORE.LASSERRE.

Pech Rosié : 11 pour. Abstentions : ETORE LASSERRE.

Horte de Villeneuve : 11 pour. Abstentions : ETORE .LASSERRE.

Franc : 11 pour. Abstentions : ETORE LASSERRE.

Pont Jalabert-Est : 11 pour. Abstentions : ETORE.LASSERRE.

Brétous-Sud et une partie des Brétous Nord : 11 pour.Abstentions : ETORE.LASSERRE.

Le Causse : 11 pour. Abstentions : ETORE . LASSERRE.

Les zones citées ci-dessus sont rendues constructibles par le Conseil à la majorité.

Ces précisions étant arrêtées, le compte-rendu du 29 Septembre est adopté à la majorité.

On passe ensuite à l'ordre du jour :

CHOIX DE L'ENTREPRISE POUR TRAVAUX DE VOIRIE :

Les travaux de voirie concernant successivement le chemin de Saint-Roch sur 200 m de long, Lotissement "La Ferrière", chemin de l'Angélique, Place du Café, chemin de Villeneuve, chemin de Peyremale, chemin de l'Escargotière.

La commission d'appel d'offres, réunie le 19 Octobre 2006, a choisi l'entreprise CAZAL moins disante pour un montant de 34.432,84 Euros. Les autres entreprises étaient SACER : 38.210,41 Euros /CHEYLA : 49.526,36 Euros.

Madame PILLOSIO fait remarquer que le chemin qui longe sa propriété est endommagé.

Madame ETORE regrette d'être mise devant le fait accompli, et que le Conseil aurait dû être consulté, Monsieur PARE intervient dans ce sens en précisant qu'il y a lieu de prendre en compte l'esthétique et de discuter avant de prendre une décision au delà du montant de l'appel d'offres.

Monsieur le Maire met au vote le choix de la commission d'appel d'offres. Le Conseil vote à la majorité, sauf Madame ETORE qui est contre, et Madame PILLOSIO et Monsieur PARE qui s'abstiennent.

MISSION DE L'AVOCAT POUR LA PISCINE MUNICIPALE :

Monsieur le Maire informe le Conseil qu'il y a lieu de donner mission à un avocat pour faire aboutir le contentieux concernant les travaux de réfection de la piscine municipale. Il propose de prendre Maître CIRERA pour défendre ce dossier.

Monsieur le Maire rappelle au Conseil qu'il appuie sa proposition sur les conseils de l'architecte Mademoiselle SERRA, qui considère qu'une entreprise ne peut entreprendre de travaux dans l'état actuel du chantier, et conseille le choix d'un avocat. L'avis de la Préfecture par l'intermédiaire de Monsieur le Secrétaire Général va dans le sens des propositions de Monsieur le Maire. Monsieur RICARD répète que l'avocat qu'il avait contacté à Toulouse était compétent pour régler cette affaire et non Maître CIRERA, non spécialiste en la matière. Il demande qu'à l'avenir la Commune prenne une assurance dégâts ouvrages. Madame ETORE dénonce l'inefficacité de ces décisions qui n'aboutiront certainement pas à l'ouverture de la piscine en 2007.

Monsieur le Maire soumet au vote le choix de Maître CIRERA pour le dossier de la piscine municipale, résultat du vote :

Abstention : PILLOSIO.

Contre : ETORE.PARE.LASSERRE;

Pour : 8.

Il y a donc lieu de donner mandat à Maître CIRERA, avocat, pour déposer un recours en relevé de forclusion auprès du Tribunal Administratif et intenter une action en justice contre AQUATEC L.M.E. EGB.

MISSION DE L'AVOCAT AUPRES DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF AFFAIRE MALHERBE :

Monsieur le Maire informe le Conseil que suite à l'action intentée en justice par Madame MALHERBE contre la Commune de Montolieu, il y a lieu de l'autoriser à ester en justice pour défendre les intérêts communaux, le dossier étant préparé par les services de la D.D.E.

Le Conseil passe au vote, résultat du vote :

Abstention : PILLOSIO.

Contre : ETORE.RICARD. PARE.LASSERRE.

POUR : 7

Monsieur le Maire est donc autorisé à ester en justice dans l'affaire citée ci-dessus.

P.L.U.

Monsieur le Maire informe le Conseil qu'il y a lieu d'examiner quelques demandes oubliées de particuliers concernant l'inscription de leurs terrains comme

constructibles dans le P.L.U.

Les demandes sont les suivantes :

Parcelle N°552 à Arzens : Accord à la majorité sauf Madame ETORE qui s'abstient.

Parcelles au lieu dit Boulzons jusqu'à la propriété de Monsieur ORTEGA : Accord à la majorité sauf Madame ETORE qui s'abstient.

Parcelle Cammazou-Bas, propriété GAY : Accord à la majorité sauf Madame ETORE qui s'abstient.

Parcelle PENA Henri en haut de la côte route de Saint-Denis, derrière l'immeuble TRINQUES : Accord à la majorité sauf Madame ETORE qui s'abstient.

Parcelle RIVIERE N° 187 et 189 : Accord à la majorité sauf Madame ETORE qui s'abstient.

A la suite d'une remarque de Madame ETORE sur intervention du Secrétaire de Mairie, ce dernier quitte la séance à 22 H 10.

Les débats continuent : il est décidé que le terrain de Monsieur PECH Frédéric acheté à la Commune ne pourra pas être constructible.

Monsieur RICARD fait part de la demande de Monsieur PECH Jean pour rendre son terrain constructible au lieu dit "Pigeonnier", sis au dessus du Lotissement "La Ferrière". Le Conseil se prononce par vote : Abstentions : ETORE.RICARD.SOLE. Contre : LASSERRE D. PARE.DELPERIER.OLIVIER.LAURET. Pour : DRIEUX.

Monsieur le Maire demande au Conseil de décider qu'à compter de ce jour, aucune autre demande ne sera examinée par le Conseil Municipal. Les intéressés auront la possibilité de réitérer leur demande lors de la phase de l'enquête publique. Vote : 11 pour, Madame ETORE s'abstient.

LOYER SALON DE COIFFURE :

Monsieur le Maire rappelle au Conseil qu'au terme du contrat de location, la locataire du salon "Marie Coiffure" sera propriétaire de l'immeuble.

Des subventions ayant été encaissées après le calcul du loyer, il y a lieu de rembourser le trop versé à l'exploitant des lieux, Monsieur LAURET confirme cette solution, la Mairie n'ayant pas pour vocation de faire des bénéfices. Le nouveau montant du loyer sera de 250 Euros par mois à compter du 1er Décembre 2006, la locataire ne paiera pas les derniers mois de location à concurrence du trop perçu par la Mairie. Mesdames ETORE et LASSERRE s'abstiennent sur cette décision.

QUESTIONS DIVERSES :

COLUMBARIUM :

Présentation des photos de projet d'un columbarium de l'entreprise AUDABRAM, emplacement à gauche du cimetière le long du mur en entrant. Monsieur AUDABRAM se déplacera avant les travaux pour arrêter la zone d'implantation.

VENTE MANUFACTURE USINE :

Estimation des Domaines pour une surface de 12.619 M2, valeur vénale : 763.000 Euros.

Le Conseil débat librement sur cette affaire : problème de l'achat, état de la toiture, recherche de subventions, l'ampleur de l'investissement ne permet pas à la Commune

d'envisager l'achat, nous contacterons la Communauté de Communes après préparation d'un projet, la Mairie pouvant être pilote mais non entièrement partie prenante.

CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION "MONTOLIEU VILLAGE DU LIVRE ET DES ARTS GRAPHIQUES":

Une convention a été signée avec le Centre Joë Bousquet par la Communauté de Communes, le Conseil Général et Montolieu Village du Livre. Le Conseil Général et la Communauté de Communes verseront chacun 4000 Euros. Monsieur le Maire précise qu'il n'a pas proposé au Conseil Municipal de s'associer à cette convention, une première convention - à revoir - liant la Commune à Montolieu Village du Livre. Il précise que la Commune verse déjà 11 000 Euros à Montolieu Village du Livre et que cette association lui reverse de son côté, 4575 Euros de location pour le local qu'elle occupe.

Il conviendra de revoir les termes de la convention liant la Commune à Montolieu Village du Livre.

ATTRIBUTION LOGEMENTS :

Le Conseil demande de veiller aux signataires des contrats. Personne seule, couple. Il y aura lieu de revoir dans les critères d'attribution, les revenus des candidats, s'agissant de logements sociaux.

L'ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ LA SÉANCE EST LEVÉE À 23 H 30

+++++